

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

<http://www.spb.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ**

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Резолютивная часть решения объявлена [дата]

Полный текст решения изготовлен [дата]

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Лицо 06

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лицо 07

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

[адрес]

[адрес] ОГРН: [номер]

ответчик: благотворительный фонд Орг. 04

[адрес]

[адрес] ОГРН: [номер]

о взыскании денежных средств,

при участии от истца Лицо 03 (доверенность от [дата] от ответчика

генеральный директор Лицо 08 (выписка из ЕГРЮЛ), Лицо 09

(доверенность от [дата])

установил:

акционерное общество Орг. 01 (далее – Общество)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с иском к благотворительному фонду Орг. 04 (далее - Фонд)
о взыскании [сумма] задолженности по оплате электроэнергии, отпущенной
в период с [дата] по [дата] [сумма] неустойки, исчисленной с
[дата] по [дата]

До принятия решения по настоящему делу Общество, уточнив в порядке статьи
49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)
размер исковых требований, просит взыскать с Фонда [сумма] долга,
[сумма] неустойки, исчисленной с [дата] по [дата]

Ответчик сослался на отсутствие договорных отношений между сторонами, на
некорректное выполнение расчета задолженности.

В предварительном судебном заседании суд в порядке части 4 статьи 137 АПК
РФ, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершив
предварительное судебное заседание, перешел к рассмотрению дела в суде первой
инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые
требования; представитель ответчика подтвердили доводы, изложенные в отзыве.

Как следует из материалов дела, на основании акта приема-передачи от
[дата] муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Орг. 05 (ссудодатель) передало в
безвозмездное пользование Фонду (ссудополучателю) следующие объекты: 1-этажное
здание спортивной 3 [дело] школы, 2-этажный жилой дом, гандбольную

площадку, здание хозяйственного корпуса с котельной, водонапорную башню, здание хлораторной на спортивной базе (далее – Объект).

Общество (гарантирующий поставщик) направило Фонду (покупателю) на подписание договор энергоснабжения от [дата] [номер] (далее – Договор), согласно пункту 1.1 которого гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Фонд не возвратил Обществу подписанный экземпляр договора.

По расчету Общества задолженность Фонда за потребленную электрическую энергию за периоды с [дата] по [дата] составляет [сумма]

Ссылаясь на неисполнение Фондом обязательств по оплате электрической энергии и оставление претензии от [дата] [номер] без удовлетворения, Общество обратилось в суд с иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

На основании пункта 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 2 названной статьи).

Возражения Фонда об отсутствии между сторонами договорных отношений, относительно порядка определения истцом объема потребленной электрической энергии являлись предметом рассмотрения в рамках дела № [дело] где были отклонены судами со ссылкой на обязанность потребителя производить оплату фактически потребленной электроэнергии, а также на правильность определения истцом объема потребления электроэнергии на основании показаний установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела № [дело] не подлежат повторному доказыванию в рамках рассматриваемого дела.

Доказательства оплаты потребленной электрической энергии суду не представлены.

Одной из мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства выступает неустойка, которая отечественным законодателем рассматривается в качестве способа обеспечения исполнения обязательства (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязательства по оплате энергии и мощности, потребленной за период [дата] истцом был исчислен размер неустойки за период [дата] по [дата] который составил [сумма]

Истец начислил пени в соответствии с абз. 8 п. 2 ст. 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, предусматривающим, что потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику, обязаны уплатить ему пени в размере одной сотридесятной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Расчет неустойки проверен судом, признан арифметически верным и соответствующим требованиям закона и фактическим обстоятельствам дела.

Оснований для применения судом при рассмотрении требования о взыскании неустойки положений статьей 333, 401 ГК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание изложенное, суд признал иски о взыскании долга и неустойки обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном истцом размере.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии с правилами статей 110 и 111 АПК РФ понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины полностью относятся на ответчика. Излишне уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Взыскать с Благотворительного Фонда Орг. 04 в пользу акционерного общества Орг. 01 [сумма] задолженности, [сумма] неустойки, а также [сумма] расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 из федерального бюджета [сумма] государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Лицо 06

